

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 829/2538

นางบุญศิริ ภิรมย์นาม

โจทก์

ธนาคารชาติแบงก์.เอ็น.เอ. จำกัด

จำเลย

นายเกียรติกุล ช่วยนุ้ม ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 46, มาตรา 27, มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นการ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและทุนทรัพย์ในฎีกาโจทก์ ต้องห้าม มิให้ ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ ประเด็นข้อ 2.1 ที่ว่า จำเลยหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของโจทก์ โดยโจทก์ยินยอมและ ถูกต้องหรือไม่ โดยจำเลยนำพยานเอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสาร ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเลยมิได้ทำคำแปล เอกสารดังกล่าวมาสืบ ประกอบแต่อย่างใด จึงเป็นการนำสืบพยานหลักฐานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 และการหักเงินของโจทก์เป็น การฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 ฎีกา ของโจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องว่า จำเลยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ โดยไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลบังคับจำเลยคืนเงิน 72,031 บาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 113 แผ่นที่ 3) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 115 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งว่า ฎีกาโจทก์ ที่ว่าจำเลยนำสืบพยานเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยมิได้ ทำคำแปลประกอบเป็นการฝ่าฝืนต่อ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าว เป็นการยกข้ออ้างว่าจำเลยดำเนินการนำส่งเอกสารต่อศาล โดยมีได้ เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซึ่งโจทก์ ในฐานะเป็นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นคัดค้านได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แต่ไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้ดำเนินการคัดค้านดังกล่าวในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนี้แม้โจทก์จะได้ยกข้อคัดค้านดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้รับวินิจฉัยให้แล้ว และปัญหาดังกล่าว แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม ก็ยังคงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ส่วนปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งว่าจำเลยหักเงินฝากของโจทก์ ผ่าผิดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 นั้น เป็นการอ้างปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอาศัยการรับฟังข้อเท็จจริง แห่งคดีว่าโจทก์ได้ยินยอมให้จำเลยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือไม่ จึงเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ยกอุทธรณ์คำสั่ง ค่าคำร้อง เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งว่า ฎีกาโจทก์ ที่ว่าจำเลยนำสืบพยานเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยมิได้ ทำคำแปลประกอบเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนั้น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าว เป็นการยกข้ออ้างว่าจำเลยดำเนินการนำส่งเอกสารต่อศาล โดยมีได้ เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซึ่งโจทก์ ในฐานะเป็นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นคัดค้านได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 แต่ไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้ดำเนินการคัดค้านดังกล่าวในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้นแม้โจทก์จะได้ยกข้อคัดค้านดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้รับวินิจฉัยให้แล้ว และปัญหาดังกล่าว แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม ก็ยังคงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ส่วนปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งว่าจำเลยหักเงินฝากของโจทก์ ผ่าผิดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 นั้น เป็นการอ้างปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอาศัยการรับฟังข้อเท็จจริง แห่งคดีว่าโจทก์ได้ยินยอมให้จำเลยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือไม่ จึงเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ยกอุทธรณ์คำสั่ง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ